



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1140/2024
מס' בקשה: 5/1670/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

נציגות הבית המשותף ברחוב מעפילי אגוז 82, תל אביב
באמצעות ב"כ: פרטוש דליה
מעפילי אגוז 82, תל אביב

התובעת:

נגד

גרויסמן ברטה
סלע יעקב 11/36 תל אביב
טל': 053-7381580

הנתבעת:

פסק דין

1. בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה.
2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב מעפילי אגוז 82 בתל אביב, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 56 בגוש 7244 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף מורכב משני אגפים וכולל 64 דירות.
3. התובעת היא נציגות הבית המשותף (להלן - "התובעת").
4. הנתבעת, ברטה גרויסמן (להלן - "הנתבעת"), היא בעלים של דירה בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 13.
5. בכתב התביעה עתרה התובעת למתן סעד כספי המורה חיוב הנתבעת בתשלום סך של 15,000 ש"ח, המהווה פיצוי כספי בגין נזקים שהסבו המחזיקים בדירה מטעם הנתבעת למעלית הבית המשותף. כלשון התובעת: "מחודש אוגוסט ועד לחודש יולי 2024 בוצעו 16 קריאות מצוקה לחברת המעליות קונא, בגין תקיעת המעלית, וזאת מאחר ודלת המעלית לא נסגרת עקב שימוש ברוטלי מאחר ודיירי הדירה של הנתבעת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1140/2024
מס' בקשה: 5/1670/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

פשוט פתחו את דלת המעלית מעבר לבלם הסוף שלה ובכך נשחקה הדלת של המעלית, המשקוף ועקב השימוש במשקל יתר אף שחיקת כבל המעלית". עוד כנטען בכתב התביעה, "הנזק שנגרם למעלית הינו ממש מעבר לכל דמיון, המעלית שופצה כפי שאוזכר בשנת 2022, ואז החל נזק שאיננו יאומן למעלית". כנטען בכתב התביעה, התובעת נאלצה לבצע עבודות לתיקון המעלית בסך כולל של 32,292 ש"ח, ובתוך כך החליטה "לחייב את הנתבעת בסכום של 15,000 ש"ח, כעולה בערכי התביעה ... בגלל שהוועד לא פעל מראשיתו למנוע את הנזק, לקחו על עצמם הדיירים בבניין 55% מערך הנזק", כלשונם בבחינת "רשלנות תורמת".

6. כתב התביעה וההזמנה לדין הומצאו לנתבעת ביום 18.9.2024, באמצעות דואר רשום, כנתמך באסמכתה שהוגשה לתיק המפקחת על רישום מקרקעין.

7. עד למועד זה ובחלוף המועד הקבוע בדין לא הגישה הנתבעת כתב הגנה.

8. בהתאם להוראות הדין, מצאתי להידרש ביוזמתי לשאלת סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון בתביעה דנן.

9. סמכות המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים קבועה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969. בהתאם להוראת סעיף זה, שניים הם התנאים בהתקיימם, במצטבר, קונה המפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בתביעה שלפניו. האחד, מהות הסכסוך במסגרתו נבחן האם עילת התביעה מנויה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין. השני, זהות הצדדים במסגרתו נבחן האם הצדדים לתביעה הם אלה שהמפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בעניינם (ראו גם: רע"א 6394/15 נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ, פסקה 20 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (17.3.2016)).

10. בהתייחס למהות הסכסוך, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות ייחודית לדון בסכסוכים בדבר זכויותיהם וחובותיהם של בעלי דירות בבית המשותף לפי התקנון החל על הבית המשותף, בסכסוכים המנויים בהוראות חוק המקרקעין, וכן בסכסוכים בנושאים המנויים בדברי חקיקה אחרים. בנוסף, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1140/2024
מס' בקשה: 5/1670/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סמכות מקבילה לדון בסכסוך שבין בעלי דירות בדבר הסגת גבול של בעל דירה לדירה אחרת או לרכוש המשותף בבית המשותף.

11. אשר לזהות הצדדים, נקבע בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין כי המפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בסכסוך שבין בעלי דירות בבית משותף, לרבות מחזיק הדירה מטעם בעל הדירה, מחכיר לדורות, מחכיר משנה לדורות ומתחזק (כהגדרתו בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין). הוראת סעיף 73 לחוק המקרקעין מוסיפה ומורנו סמכות המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוך, אשר נציגות הבית המשותף היא צד לו.

12. משהמפקח על רישום מקרקעין מהווה טריבונל שיפוטי ייחודי, פורשו סמכויותיו בפסיקה באופן דווקני ונקבע כי אין להרחיב גדרן של אלה.

13. בהתייחס למהות הסכסוך, עניינה של התביעה דנן במתן סעד כספי המורה חיוב בעלים של דירה בבית המשותף לשלם פיצויים בגין נזק ממון שגרם לרכוש משותף בבית המשותף.

14. אין עניינה של התביעה דנן בחיוב הנתבעת בתשלום חלקה היחסי בהוצאות הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, כקבוע בהוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969. בהתאם להוראת דין זו, חייב כל בעל דירה לשלם חלקו בהוצאות הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף "לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף". עניינה של התביעה בחיוב הנתבעת בתשלום פיצוי כספי בשיעור של כ-45% מעלות תיקון מעלית הבית המשותף, בשל נזקים שגרמה הנתבעת, כנטען, למעלית.

15. למותר לציין בהקשר זה, כי נציגות בית משותף אמונה על החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, כקבוע בהוראת סעיף 69 לחוק המקרקעין. בהלימה, חייבת נציגות בית משותף לפעול לביצוע העבודות הדרושות לתיקון ליקויים ברכוש המשותף בבית המשותף, ובעלי הדירות בבית המשותף, מצדם, חייבים לשלם חלקם בהוצאות אלה בהתאם להוראות סעיף 58(א) לחוק המקרקעין. בתוך כך, רשאית נציגות הבית המשותף להוסיף ולפעול כנגד כל צד שלישי, לרבות בעל דירה, ככל שגרם לנזק ברכוש המשותף - אשר כל בעלי הדירות נשאו בתיקונו כנדרש בהתאם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1140/2024
מס' בקשה: 5/1670/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

להוראות חוק המקרקעין - באמצעות הגשת תביעה לבית משפט מוסמך בהתאם להוראות הדין.

16. בהתאם להלכה הפסוקה, סעד כספי לתשלום פיצויים בגין נזק אינו נמנה עם עניינים שבסמכות המפקח על רישום מקרקעין כקבוע בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין. עילת תביעה זו היא בפקודת הנזיקין, אשר המפקח על רישום מקרקעין אינו מוסמך לדון ולהכריע בה, למעט בעוולה של הסגת גבול (ראו גם: ד"נ 20/73 שמוע' נ' סדובסקי, פ"ד כ"ח(1) 730, 733 (1974); ע"א (מחוזי ת"א) 2295/01 מנחמי בוני מגדלי דוד רמת גן בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברחוב ז'בוטינסקי, פסקה 4 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (30.6.2002); רע"א (מחוזי י-ם) 38744-06-16 הושיאר נ' רחמים, פסקה 14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (9.3.2017); עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 רבין נ' נציגות הבית המשותף ברחוב רמז 35 תל אביב, פסקה 13 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (15.4.2019)).

17. לפיכך, משלא מתקיים התנאי בדבר מהות הסכסוך, אין המפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בתביעה דנן, משהתנאים דלעיל מכוחם קונה המפקח הסמכות להכריע בסכסוך שלפניו הם תנאים מצטברים.

18. בהתאם להוראת סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, רשאי בית המשפט להעביר עניין לבית משפט או לבית דין אחר, אם העניין אינו בסמכותו העניינית או המקומית. למפקח על רישום מקרקעין הסמכות להעביר תביעה שאינה בסמכותו לבית משפט מוסמך, מכוח הוראת סעיף 74 לחוק המקרקעין, המורה כי למפקח הדין בסכסוך יהיו כל הסמכויות שיש לשופט בית משפט שלום הדין בתביעה אזרחית. בהקשר זה, קבעה כבוד השופטת א' חיות, כתוארה דאז, בפסק הדין שניתן בע"א (מחוזי ת"א) 1730/99 צ.ה.ר. בע"מ נ' יום טוב בע"מ, פסקה 9 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (31.12.1999), כי חלף סילוק התביעה על הסף, מן הראוי כי המפקח על רישום מקרקעין יעבירה לבית המשפט המוסמך להכריע בה (ראו גם: ת"א (מחוזי ת"א) 1098/01 פיק נכסים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף, פסקה 6 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (5.6.2002)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1140/2024
מס' בקשה: 5/1670/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

19. עילת התביעה דנן נתונה לסמכותו של בית משפט השלום, בהתאם להוראת סעיף 51(א)(2) לחוק בתי המשפט.
20. לפיכך, הנני להורות העברת התביעה לבית משפט השלום במחוז תל אביב, אשר לו הסמכות העניינית והמקומית לדון בתביעה.
21. הנני להורות השבת אגרת התביעה לתובעת, משיהא עליה לשלם אגרת תביעה בבית המשפט המוסמך.
22. המזכירות תמציא ההחלטה לנשיאת בתי משפט השלום במחוז תל אביב יפו, לצורך ניתוב התביעה במחוז.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.
ניתן היום, ט"ו טבת תשפ"ה, 15 ינואר 2025, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו